

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES SUPUESTO 24

1 B

Para responder a esta pregunta debemos acudir al artículo 197.2 de la Ley General de la Seguridad Social, el cual nos indica que la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente en los supuestos en que se exija un periodo mínimo de cotización inferior a ocho años (<52 años) se computará en el mismo número de meses de bases mensuales de cotización de que conste el período mínimo exigible. Es decir, si el artículo 195.3.b) de la Ley General de la Seguridad Social, nos indica que el periodo mínimo de cotización exigible para causantes con 31 años o más es “la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante, con un mínimo de 5 años”. En el supuesto de Pepa será: $45-20=25$; $25/4=6.25$ años. Estos años debemos pasarlos a meses y el resultado sería: $6 \times 12 = 72$; $72 + 3 (0,25 \times 12) = 75$ meses. (TEMA 8)

Cuidado con despreciar los tres meses porque esto sólo se aplica para la edad del sujeto causante, tal y como establece el artículo 4 del RD 1799/1985, “a tales efectos, no se tendrán en consideración, en su caso, las fracciones de edad del beneficiario en la fecha del hecho causante que sean inferiores a medio año. Del mismo modo, cuando tales fracciones sean superiores a seis meses, se considerarán equivalentes a medio año”. (TEMA 8)

2 A

Según el artículo 13 de la Orden 18 de enero de 1996, el hecho causante de la prestación “se entenderá producido en la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente”. Conforme al artículo 174.1 de la Ley General de la Seguridad Social, “el derecho al subsidio se extinguirá por el transcurso del plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica”. Por tanto, el hecho causante de la incapacidad permanente de Pepa será el día 545 de la incapacidad temporal, que es cuando se extingue la misma. (TEMA 8)

3 C

Conforme establece el artículo 3.1 del RD 1300/1995, los dictámenes-propuestas formulados por los Equipos de Valoración de Incapacidades son preceptivos y no vinculantes. (TEMA 8)

4 D

Tal y como establece el artículo 196.4 de la Ley General de la Seguridad Social, “en ningún caso el complemento señalado podrá tener un importe inferior al 45 por ciento de la pensión percibida, sin el complemento, por el trabajador”. (TEMA 8)

5 D

Como Francisco demora su jubilación en dos años y 7 meses, el porcentaje de demora que le corresponde será de $4+4+2=10\%$. Siendo un 4% por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió la EOJ y la del hecho causante de la pensión. Y a partir del segundo año completo de demora, se aplicará un 2% por periodos superiores a 6 meses. Todo ello en base al artículo 210.2.a) de la Ley General de la Seguridad Social. (TEMA 10)

6 C

El artículo 214.2.b) de la Ley General de la Seguridad Social establece que si se demora dos años el acceso a la pensión de jubilación, el porcentaje a percibir será del 55% de la pensión. (TEMA 10)

7 A

Las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de menor serán gestionadas directamente por el INSS y no cabe colaboración por parte de las empresas. Así viene recogido en el artículo 12.1 del RD 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. (TEMA 9)

8 C

Conforme establece el artículo 48.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, “en los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle”. (TEMA 9)

9 D

La providencia de apremio, como ya se conoce, posee la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales a efectos de proceder contra los bienes y derechos de quienes son responsables de la deuda. No obstante, el embargo de los bienes del apremiado solo se llevará a cabo una vez que dicha providencia adquiera firmeza en vía administrativa, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 84.2.f) del RD 1415/2004. (TEMA 6)

10 A

No debemos confundir la aplicación de los límites establecidos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el embargo de sueldos y pensiones. El cual establece la inembargabilidad del SMI y la aplicación de tramos sobre el exceso. Donde se protege el salario por su carácter necesario. Sin embargo, dichos límites no resultan aplicables al embargo de dinero depositado en cuentas bancarias, ya que, conforme al artículo 96.1.b) del RD 1415/2004, se podrán embargar la totalidad de los saldos existentes en las mismas hasta cubrir el importe de la deuda, al tratarse de dinero líquido disponible del deudor. (TEMA 6)

11 A

En esta pregunta debemos tener muy claros los límites para ser beneficiario de la pensión de orfandad regulada en el artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social. El supuesto nos indica que Francisco, en el momento de su fallecimiento tenía tres hijos con las siguientes edades:

33 años y desempleado: no percibirá pensión de orfandad porque es mayor de 21 años.

29 años y desempleado: no percibirá pensión de orfandad porque es mayor de 21 años.

26 años, desempleado y acredita una discapacidad del 40%: aquí se juega al despiste. Y es que a pesar de tener una discapacidad del 40% no implica incapacidad para trabajar. Requisito necesario para poder acceder a la pensión de orfandad aunque sea mayor de 21 años en el momento del hecho causante. Por tanto, tampoco tiene derecho. (TEMA 11)

12 A

Al ser Francisco pensionista de jubilación, no se le va a exigir ningún requisito de cotización para generar prestaciones de muerte y supervivencia. Ya que éste, en el momento de acceder a la pensión de jubilación, acreditó una carrera de cotización suficiente para causar una pensión contributiva. Esta ausencia de requisito de cotización se deduce del artículo 219 de la Ley General de la Seguridad Social. Además el artículo 217 del mismo texto legal, regula quiénes son los sujetos causantes que podrán causar derecho a estas prestaciones, y entre ellos se encuentran “los titulares de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente”. (TEMA 11)

13 D

Desde el 1 de enero de 2024, las prácticas formativas, remuneradas o no, deben darse de alta en el sistema de la Seguridad Social. En el caso de David Torres, al carecer de número de afiliación, su empresario tiene la obligación de solicitarla, tal como establece el artículo 24.1 del RD 84/1996, para aquellos que, no estando afiliados, ingresan a su servicio. (TEMA 3)

14 B

Conforme establece la DA 52 de la Ley General de la Seguridad Social, en su apartado 4.b) “el plazo para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social dicha alta y baja será de diez días naturales desde el inicio o finalización de las prácticas”. (TEMA 3)

15 D

Es importante establecer la distinción en la cotización de las prácticas, según estas sean remuneradas o no. Ya que, las prácticas remuneradas cotizan conforme al artículo 56.1 del RD 1415/2004. Es decir, se ingresarán dentro del mes siguiente al que corresponda su devengo. Pero en el caso de las prácticas no remuneradas, la liquidación de cuotas se efectúa conforme al apartado 7.b) de la DA 52 de la Ley General de la Seguridad Social: “el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas correspondientes a los meses de (...) abril, mayo y junio, será el mes de julio”. Siendo la liquidación de las prácticas trimestral, en lugar de mensual. Por tanto, si las cotizaciones de David son del mes de agosto (integradas en el trimestre de julio, agosto y septiembre), el plazo reglamentario para su ingreso finaliza el último día del mes de octubre. (TEMA 4)

